

Leben Sie halt unauffällig ; Ein Frankfurter Richter weist die Klage eines schwulen Algeriers auf Asyl ab

Leben Sie halt unauffällig ; Ein Frankfurter Richter weist die Klage eines schwulen Algeriers auf Asyl ab

taz, die tageszeitung

Donnerstag 25. August 2022

Copyright 2022 Contrapress media GmbH Vervielfältigung nur mit

Genehmigung des taz-Verlags All Rights Reserved



Section: INLAND; S. 7

Length: 605 words

Byline: Christoph Schmidt-Lunau

Highlight: Ein Frankfurter Richter weist die Klage eines schwulen Algeriers auf Asyl ab

Body

Aus Frankfurt/Main Christoph Schmidt-Lunau

Ein in Deutschland offen homosexuell lebender Mann aus Algerien hat hier kein Recht auf Asyl, auch wenn er in seiner Heimat gewaltsame Übergriffe und Strafverfolgung befürchten muss. So sieht es jedenfalls das Verwaltungsgericht Frankfurt. Einzelrichter Andreas Gegenwart wies jetzt erneut eine entsprechende Klage von Abdelkarim Bendjeriou Sedjerani zurück.

Der 34-jährige Algerier lebt seit drei Jahren in Frankfurt am Main und absolviert hier eine Ausbildung zum Altenpfleger. Homosexualität ist in Algerien lebensgefährlich, gab Sedjerani vor Gericht zu Protokoll, er sei deshalb abgehauen. In einem ersten Verfahren in diesem Rechtsstreit hatte derselbe Richter ihm bereits im März 2020 empfohlen, sein Leben als Homosexueller in Algerien unauffällig zu organisieren. Ich werde mich nicht wieder verstecken, hatte der junge Mann dem Richter widersprochen, der nun erneut über sein Schicksal zu entscheiden hatte.

Doch der zeigt sich auch in seinem neuen Urteil davon unbeeindruckt. Der Verzicht auf Umarmungen und Küsse in der Öffentlichkeit (bewegen) sich unterhalb dessen, was flüchtlingsrechtlich relevant ist, heißt es in dem aktuellen Urteil; schließlich sei in Algerien die öffentliche Zurschaustellung von Zuneigungen auch unter heterosexuellen Paaren unüblich und verpönt.

Der Lesben- und Schwulenverband LSVD äußerte sich über Urteil und Begründung entsetzt, Das Frankfurter Gericht ignoriere die höchstrichterliche Rechtsprechung des EuGH und des Bundesverfassungsgerichts, sagte LSVD-Sprecher Patrick Dörr der taz. Der Verband fordert jetzt Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, auf, umgehend dafür zu sorgen, dass wie im Koalitionsvertrag vereinbart, die Verfolgungswahrscheinlichkeit bei queeren Personen erneut überprüft wird. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hatte eine Überprüfung der Asylgründe abgelehnt. Dörr nannte das Vorgehen unwürdig.

Verwaltungsrichter Gegenwart der Mittsechziger amtiert in seinem Privatleben auch als Kirchenvorstand in Offenbach ist für seine hohe Ablehnungsquote in Asylverfahren bekannt. Die Bedrohung Homosexueller ist für ihn

Leben Sie halt unauffällig ; Ein Frankfurter Richter weist die Klage eines schwulen Algeriers auf Asyl ab

eher kein Asylgrund. Ein real risk für Sedjerani in Algerien will er nicht erkennen, obwohl Homosexualität dort strafbar ist und verfolgt wird. Eine Anklage riskiere man nur dann, wenn zu dem homosexuellen Verhalten sich ein zusätzliches Merkmal gesellt , so der Urteilstext.

Mit dieser Begründung tut der Richter auch aktuelle Zeitungsartikel ab, in denen über die Verfolgung und Inhaftierung von Besuchern einer Hochzeitsfeier eines homosexuellen Paares in Algerien berichtet wird. Es handle sich hier um einen besonders spektakulärer Fall , formuliert der Richter. Das Feiern einer homosexuellen Hochzeit wäre eine Form des offenen Auslebens seiner Homosexualität, die der Kläger selbst für sich nicht in Anspruch nimmt , unterstellt Richter Gegenwart, der den Kläger in der mündlichen Verhandlung dazu nicht befragt hatte.

Auch dass Sedjerani sich auf CSD-Bühnen und in zahlreichen TV-Beiträgen offen als homosexuell geoutet und dabei die Verfolgung von queeren Menschen in Algerien kritisiert hatte, lässt der Richter nicht gelten. Algerier verfügten nur in Ausnahmefällen über deutsche Sprachkenntnisse; die Strafverfolgungsbehörden dort interessierten sich nicht für den bloßen Umstand der Homosexualität und dass homophobe Islamisten Lust hätten, ältere deutsche TV-Sendungen auf der Suche nach algerischen Homosexuellen zu scrollen , sei unwahrscheinlich, formuliert der Richter.

Innerhalb eines Monats kann Sedjani nun Berufung gegen das Urteil einlegen.

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: LGBTQ+ PERSONEN (92%); RICHTER (92%); GERICHTSHÖFE (91%); GERICHTSPROZESSE (90%); GERICHTSURTEILE (90%); RECHTSKLAGEN (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (89%); ANKLAGEN (78%); GLEICHGESCHLECHTLICHE EHEN & GEMEINSCHAFTEN (78%); VORSTÄNDE & AUFSICHTSRÄTE (78%); GEFÄNGNISSTRAFEN (73%); OBERSTES GERICHT (73%); VERHAFTUNGEN (72%); POLITISCHES ASYL (68%); VEREINIGUNGEN & ORGANISATIONEN (66%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (65%); MINISTER & STAATSEKRETÄRE (65%); NEGATIVE GESELLSCHAFTLICHE NACHRICHTEN (65%); SPRACHE (60%)

Geographic: FRANKFURT, DEUTSCHLAND (88%); OFFENBACH, DEUTSCHLAND (58%); ALGERIEN (90%); DEUTSCHLAND (58%)

Load-Date: August 24, 2022